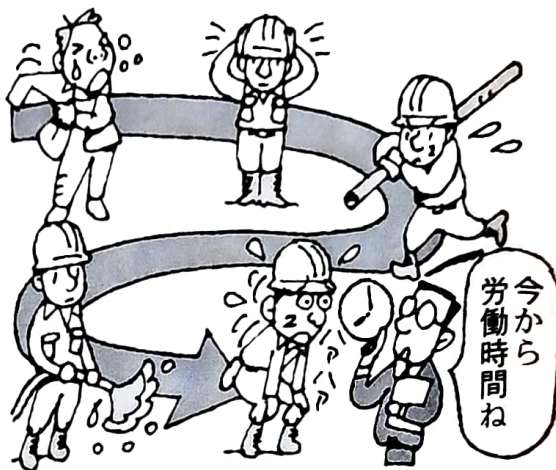


事案

Y社の就業規則には、始終業の基準として、更衣を完了して所定の始業時刻に作業場に到着しておき、実作業を開始できるようにし、所定の終業時刻に実作業を終了する旨の規定があった。

また、勤怠の判断にあたっては、始業時に体操を行う所定の場所にいるかどうか、終業時に作業場にいるかどうかを基準として管理がされていた。さらに、Y社は、現場作業に従事していた者に関しては、材料庫から資材や消耗品などの受出しや、粉じん防止のための散水作業を始業時刻前に行うことを義務付けていた。このため、Xたちは、準備等の時間も労働時間に当たるとして、賃金を支払うよう主張し訴えた。



争点・結論

争点 業務の準備行為等を事業所内において行うことは、労働時間に該当するか。

結論 該当する。

POINT

労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。また、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。なお、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。

判旨

労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。

[……中略……]

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

[……中略……]

右事実関係によれば、Xらは、Y社から、実作業に当たり、作業服および保護具等の装着を義務付けられ、また、装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたというのであるから、装着および更衣所等から準備体操場までの移動は、Y社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。また、Xらの副資材等の受出しおよび散水も同様である。さらに、Xらは、実作業の終了後も、更衣所等において作業服および保護具等の脱離等を終えるまでは、いまだY社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる。

解説

労働基準法において労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により、労働者が業務に従事する時間は、労働時間に当たることとされています。このほか、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等しているいわゆる手待時間も労働時間とされます。

関連条文

(労働時間) 労働基準法第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

確認問題

- Q 工場で就業する労働者が、使用者から、作業服および保護具等の装着を義務付けられ、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、また、始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として定められていた場合、その装着および更衣所等から準備体操場までの移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。(H22-4B)